

부 서 주 의

제 목 시추 기자재 처리 업무 소홀

관 계 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

조 치 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

○○○○사는 20XX년경 ※※※ ☒☒☒ 사업에 참여하기 위해 ◆◆◆◆사 등과 합작투자회사(Joint Venture)를 구성¹⁾하였으며, 20YY. Z. K. 제==차 이사회에서 ◎◎◎ 구조의 평가정 시추와 관련 기자재의 구매를 승인하였다.

○○○○사가 합작투자회사의 명의로 구매한 시추 기자재는 아래 [표 1]과 같으며 일부 기자재의 경우 20XX년 Y월 현재까지 월 ☆☆유로의 보관료를 납부하고 있다.

[표 1] ◎◎◎ 평가정 시추 기자재 현황

(단위: 미화 달러)

구 분	금 액	보 관 위 치
Shoe joint 등	XXXX	※※※ □□□ 창고(보관료 월 약 ★★만원 ²⁾ * 발생)
Liner Hanger System 등	YYYY	♥♥♥♥ 창고(보관료 없음)
계	ZZZZ	-
(○○○○ 몫)	(QQQQ)	-

자료: ○○○○사 제출자료 재구성

한편 ○○○○사는 제☞☞☞차 이사회(20XX. Y. ZZ.)를 통해 ☒☒☒ 사업의

1) △△△△사 보유 지분 매입을 통해 합작투자회사 참여

2) XXX유로 중 ○○○○ 지분 몫(ZZ%) YYY유로, 한화 약 ★★만 원

낮은 경제성 등을 고려하여 사업 철수를 결정하였으며 ※※※ 에너지청에 아래 [표 2]와 같이 ○○○○사 지분을 ◆◆◆◆사에 양도하는 합작투자회사 지분구조 변경 승인을 신청한 상태이다.

[표 2] ※※※ 사업 철수에 따른 합작투자회사 지분구조 재편

당초 지분구조			변경 지분구조			
주 주 명	자 산 구 분		주 주 명	자 산 구 분		철수여부
	aaa	bbb		aaa	bbb	
○○○○	가가%	나나%	○○○○	-	-	철수
◆◆◆◆	다다%	라라%	◆◆◆◆	차차%	타타%	지속
◆◆◆◆	마마%	-	◆◆◆◆	파파%	카카%	지속
XXXX	바바%	사사%	XXXX	하하%	거거%	지속
YYYY	아아%	자자%	YYYY	-	-	철수

자료: ○○○○사 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

○○○○사가 체결한 합작투자회사 「공동운영계약(Joint Operation Agreement)」 10.1.1(Notice of Withdrawal)에 따르면 특정 참여사가 사업철수를 통지할 경우 보유 지분을 다른 참여사들이 무료로 인수(자재 등 자산 포함)³⁾할 수 있게 규정하고 있다.

따라서 ○○○○사는 위 사업 철수 의사를 통지하기 전에 합작투자회사 명의로 구입한 자산의 매각, 재활용 등 처분 가능성을 검토하여 합작투자회사가 처분하도록 유도하는 등 매몰 비용을 최소화하는 노력을 기울이는 것이 바람직하다.

3) 공동운영계약 상 지분(Interest)으로 표기되어 있어 외부 법률자문사(☞☞☞社)에 문의한 결과, 자재, 자산 등을 포함하는 것으로 검토됨

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○사는 20XX. YY. ZZ. 참여사에게 철수 의사를 통지⁴⁾한 이후 20XY. ZZ. YY. 뒤늦게 참여사에게 시추 기자재 처분을 제안했으며 참여사는 이를 거절⁵⁾하였다.

그 결과 ○○○○사는 기자재 처분 수익에 따른 매몰 비용 최소화 기회를 상실하였으며 ※※※ 에너지청의 ○○○○사 사업 철수 승인 전까지 기자재 보관료만 납부해야 하는 실정이다.

관계부서 의견 ○○○○사는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자는 앞으로 사업의 철수 통보 전 해당 사업이 보유한 각종 자산의 처분을 철저히 하시기 바랍니다.
(부서주의)

4) ○○○○사는 20XX. YY. ZZ. 운영권 포기 및 철수 통지하고 참여사는 20YY. ZZ. XX. 동의

5) 시추기자재의 지속 사용을 사유로 처분 불가 통보함(20QQ. KK. XX.)